فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي فأشار برأسه لا فقال ابنه المحتضر اي والذي أنزل التوراة انا نجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون أفاده في الشرح (قوله لانه فرض على المسلمين كفاية) فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية (قوله ولا يصلى على باغ) البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الامام كذا في الشرح (قوله كل منهم) أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل (قوله ولا يغسل) وقيل يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير اليه بعد في قوله وان غسلوا كالبغاة على احدى الروايتين اه وفيه أن الفرق حاصل بعدم الصلاة عليه (قوله لم يغسل البغاة) ولم ينكر عليه فكان اجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البصر أفاده في الشرح (قوله وأما اذا قتلوا) مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة (قوله بعد ثبوت الامام) أي يد الامام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي (قوله فانهم يغسلون) لان القتل حينئذ حد أو قصاص درر (قوله بالخنق) بالنون (قوله بالكسر) اي في الغين (قوله الاغتيال) في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعه فذهب به الى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله واخذه من حيث لا يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة اه فلا وجه لقوله يقال والاولى حذفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا (قوله في منزل) اي منزل الخانق او المخنوق او غيرهما وقيده بان يكون خنق غير مرة (قوله لسعيه في الارض بالفساد) علة لقوله ولا يصلى (قوله في المصر ليلا بالسلاح) لم يات بالمحترزات وحرره (قوله ولا يصلى على مقتول عصبية) اي للتعصب والحمية كسعد وحرام باقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص اذا قتل بسبب اخذه النهب لا يصلى عليه (قوله وان غسلوا) عبارة مسكين تفيد أن اهل العصبية لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس (قوله لا يصلى عليهم) الاولى زيادة اي (قوله لانه مؤمن مذنب) فصار كغيره من اصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق (قوله وقال ابو يوسف لا يصلى عليه) قال في الغاية وهو الاصح ويؤيد بما ورد انه صلى الله عليه وسلم أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه (قوله اولوجع) ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف واعله لانه في الظاهر ربما يعد معذورا (قوله اعظم وزرا واثما من قاتل غيره) لانه أساء الى اقرب الاشياء اليه ولانه لم يرض بقضاء الله له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الاثم على الوزر من عطف المرادف (قوله عمدا) أخرج به مفهومه الخطأ فانه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل في حملها ودفنها) * لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم ان اصل الحمل والدفن فرض كفاية واذا لا يجوز أخذ الاجرة على ذلك اذا تعينوا فهستاني وحمل الجنازة

لانه فرض على المسلمين كفاية الساعة (ولا يصلى على باغ) اتفاقا وان كان مسلما (و) لا على (قاطع طريق) اذا (قتل) كل منهم (حالة المحاربة) ولا يغسل لان عليا رضي الله عنه لم يغسل البغاة وأما اذا قتلوا بعد ثبوت الامام عليهم فانهم يغسلون ويصلى عليهم (و) لا يصلى على (قاتل بالخنق غيلة) بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به الى موضع فيقتله والمراد هنا كما لو خنقه في منزل لسعيه في الارض بالفساد (و) لا على (مكابر في المصر ليلا بالسلاح) اذا قتل في تلك الحالة (و) لا يصلى على (مقتول عصبية) اهانة لهم وزجرا لغيرهم (وان غسلوا) كالبغاة على احدى الروايتين لا يصلى عليهم وان غسلوا (وقاتل نفسه) عمدا لشدة وجع (يغسل ويصلى عليه) عند أبي حنيفة ومحمد وهو الاصح لانه مؤمن مذنب وقال ابو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الامام على السغدي يقول الاصح عندي أنه لا يصلى عليه وان كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا واثما من قاتل غيره (ولا) يصلى (على قاتل أحد أبويه عمدا) ظلما اهانة له * (فصل في حملها ودفنها) *